Udskriftsdato: fredag den 13. november 2026

LOV nr 1795 af 28/12/2023 (Gældende)

Lov om ændring af momsloven, opkrævningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet)

Ministerium: Skatte- og Vækstministeriet

Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2023-3354

Lov om ændring af momsloven, opkrævningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love

(Gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1295 af 5. december 2019, § 1 i lov nr. 1310 af 6. december 2019, § 1 i lov nr. 810 af 9. juni 2020, § 5 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og lov nr. 904 af 21. juni 2022 og senest ved § 1 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 81, stk. 1,* ændres »den, der« til: »den, som«.

2. I *§ 81, stk. 3, 1. pkt.,* ændres »Den, der« til: »Den, som«.

3. I *§ 81, stk. 4, 1. pkt.,* ændres »Den, der som led i virksomhed forsætligt udsteder« til: »Den, der forsætligt som led i virksomhed udsteder«, og i *2. pkt.* ændres »af grov uagtsomhed« til: »groft uagtsomt«.

4. I *§ 81, stk. 5, 1. pkt.,* ændres »den pågældende« til: »vedkommende«, og i *2. pkt.* ændres »af grov uagtsomhed« til: »groft uagtsomt«.

§ 2

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 288 af 7. marts 2022 og § 2 i lov nr. 489 af 15. maj 2023 og senest ved § 3 i lov nr. 1565 af 12. december 2023, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 10 c indsættes:

»**§ 10 d.** Den, der ved sin deltagelse i ledelsen af en virksomhed forsætligt eller groft uagtsomt medvirker til eller bevirker, at virksomheden på baggrund af en faktura med et urigtigt indhold eller anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser afgiver urigtige oplysninger ved angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., hæfter for de skatter og afgifter m.v., der ikke bliver angivet eller indberettet som følge af de urigtige oplysninger. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.«

2. Efter § 13 indsættes i *kapitel 4:*

»**§ 14.** Told- og skatteforvaltningen kan bemyndige personer til at udøve funktion som arrestfoged, jf. stk. 2-9.

Stk. 2. En arrestfoged kan i indeståendet på en pengeinstitutkonto, der tilhører en virksomhed, hvis drift efter et konkret skøn vurderes at indebære en nærliggende risiko for tab for staten, foretage arrest til sikkerhed for virksomhedens betaling af krav efter § 5 og, for så vidt angår en personligt ejet virksomhed, indehaverens eller indehavernes personskatter og bidrag. Det er en betingelse for arrest efter 1. pkt., at kravene antages forsætligt eller groft uagtsomt ikke at ville blive afregnet til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Reglerne i retsplejelovens § 627, § 628, stk. 1, § 630, stk. 1, § 632, stk. 1, § 634, § 635, stk. 1, § 637, § 638, stk. 2, og § 639 finder tilsvarende anvendelse ved arrest efter stk. 2.

Stk. 4. Arrest efter stk. 2 fratager virksomheden rådigheden over det kontoindestående, der foretages arrest i.

Stk. 5. Arrestfogeden underretter så vidt muligt virksomheden om en arrest, der er gennemført efter stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysninger om de konkrete omstændigheder, der ligger til grund for arresten, sikkerheden, som virksomheden skal stille for at ophæve arresten efter stk. 3, jf. retsplejelovens § 630, stk. 1, arrestens retsvirkninger, jf. stk. 4, hvilken fogedret indsigelser mod arresten kan fremsættes til, jf. stk. 7, 1. pkt., og fristen for virksomhedens fremsættelse af indsigelser, jf. stk. 8.

Stk. 6. Arrest efter stk. 2 bortfalder, hvis told- og skatteforvaltningen undlader at anlægge sag vedrørende arresten eller det krav, som arresten efter stk. 2 er foretaget til sikkerhed for, inden udløbet af de frister, der er nævnt i retsplejelovens § 634, eller hvis sagen afvises eller hæves.

Stk. 7. Indsigelser mod arrest efter stk. 2 kan indgives af virksomheden til fogedretten, der træffer afgørelse i sagen. En arrestfoged kan henskyde tvivlsspørgsmål til fogedrettens afgørelse, selv om der ikke fremsættes indsigelser. Afgørelse efter 1. og 2. pkt. træffes af den fogedret, som skulle have foretaget arresten, hvis denne ikke havde været foretaget af en arrestfoged i medfør af stk. 2.

Stk. 8. Fristen for virksomhedens fremsættelse af indsigelser, jf. stk. 7, 1. pkt., er 4 uger fra arrestens foretagelse. Indsigelser, der fremsættes efter fristens udløb, afvises af fogedretten. Fogedretten kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter arrestens foretagelse tillade, at en indsigelse behandles, medmindre der på dette tidspunkt er afsagt dom i sagen efter retsplejelovens § 634. Fogedrettens afgørelse om indsigelser kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53. Kære har ikke opsættende virkning.

Stk. 9. Told- og skatteforvaltningen kan videregive nødvendige oplysninger om arrest efter stk. 2 til det relevante pengeinstitut med henblik på at sikre, at virksomheden fratages rådigheden over den del af kontoindeståendet, der foretages arrest i, jf. stk. 4. Oplysninger, der er videregivet til pengeinstituttet i medfør af 1. pkt., og som ledelsen eller ansatte i et pengeinstitut under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med, er omfattet af reglerne om tavshedspligt efter kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed.«

3. I *§ 17, stk. 1* og *stk. 3, 1. pkt.,* ændres »den, der« til: »den, som«, og i *stk. 2* ændres »Den, der« til: »Den, som«.

4. I *§ 19 b* indsættes som *stk. 2:*

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere inddrage en virksomheds registrering for skatter og afgifter m.v., hvis virksomheden eller nogen på dennes vegne forsætlig eller groft uagtsomt

1) har afgivet urigtige oplysninger til brug for angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., på baggrund af en faktura med et urigtigt indhold eller anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser eller
2) har udstedt en faktura med et urigtigt indhold eller anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser, hvis dokumentationen er egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen af en virksomheds skatter eller afgifter m.v.«

§ 3

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 2. marts 2022, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 82, stk. 1,* og *§ 83, stk. 4,* ændres »Den, der« til: »Den, som«.

2. I *§ 82, stk. 3,* og *§ 83, stk. 5,* ændres »er straffen bøde« til: »straffes med bøde«.

§ 4

I affalds- og råstofafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2023, som ændret ved § 4 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 33, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 33, stk. 2,* ændres »er begået« til: »begås«.

3. I *§ 33, stk. 3, 1. pkt.,* ændres »regler, der« til: »regler, som«.

4. I *§ 33, stk. 3, 2. pkt.,* ændres »under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2« til: », hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 5

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 30. maj 2022, som ændret ved § 5 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 32, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 32, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 6

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 29. april 2020, som ændret ved § 3 i lov nr. 168 af 29. februar 2020, § 4 i lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 330 af 28. marts 2023 og § 6 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 40, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 40, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 7

I boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 41, stk. 1,* ændres »den, der« til: »den, som«.

2. I *§ 41, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 8

I lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 17. april 2020, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 811 af 9. juni 2020 og senest ved § 7 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 17, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 17, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 9

I chokoladeafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1446 af 21. juni 2021, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 26, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 26, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 10

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1353 af 2. september 2020, som ændret ved § 7 i lov nr. 2225 af 29. december 2020, § 9 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021, § 17 i lov nr. 832 af 14. juni 2022 og § 4 i lov nr. 329 af 28. marts 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 15, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 15, stk. 4,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 11

I dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. marts 2019, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1564 af 12. december 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 93, stk. 1,* ændres »den, der« til: »den, som«.

2. I *§ 93, stk. 3,* ændres »Er en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser begået« til: »Begås en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser«.

§ 12

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 3. november 2023, som ændret ved § 4 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, § 1 i lov nr. 138 af 25. februar 2020 og § 1 i lov nr. 2225 af 29. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 15, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 15, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 13

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 5. maj 2020, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 18, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 18, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 14

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 21. juni 2021, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 2616 af 28. december 2021 og senest ved § 9 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 22, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 22, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 15

I lov om afgift af naturgas og bygas m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 1. juli 2020, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 329 af 28. marts 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 21, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 21, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 16

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 1148 af 2. juni 2021, som ændret ved § 13 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021, § 8 i lov nr. 2616 af 28. december 2021 og § 10 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 10, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 10, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 17

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1330 af 20 november 2023, som ændret ved § 1 i lov nr. 679 af 3. juni 2023, § 45 i lov nr. 753 af 13. juni 2023, § 3 i lov nr. 1563 af 12. december 2023 og § 2 i lov nr. 1565 af 12. december 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 74, stk. 1, § 74 A* og *§ 75* ændres »den, der« til: »den, som«.

2. I *§ 74, stk. 2,* ændres »Er forholdet begået« til: »Begås overtrædelsen«.

§ 18

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1099 af 1. juli 2020, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 832 af 14. juni 2022 og senest ved § 2 i lov nr. 329 af 28. marts 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 20, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 20, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 19

I lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 24. maj 2022, som ændret ved § 15 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og § 11 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 34, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 34, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 20

I lov om afgift af kvælstofoxider, jf. lovbekendtgørelse nr. 1214 af 10. august 2020, som ændret ved § 12 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 16 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og § 5 i lov nr. 329 af 28. marts 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 21, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 21, stk. 2,* ændres »Den, der« til: »Den, som«.

§ 21

I lystfartøjsforsikringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 2019 af 14. december 2020, som ændret ved § 10 i lov nr. 832 af 14. juni 2022, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 11, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 11, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 22

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 2729 af 21. december 2021, som ændret ved § 11 i lov nr. 832 af 14. juni 2022 og § 12 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 18, stk. 1,* ændres »den, der« til: »den, som«.

2. I *§ 18, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 23

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1349 af 1. september 2020, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og § 12 i lov nr. 832 af 14. juni 2022 og senest ved § 3 i lov nr. 329 af 28. marts 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 25, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 25, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 24

I motoransvarsforsikringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 2153 af 14. december 2020, som ændret ved § 13 i lov nr. 832 af 14. juni 2022, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 10, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 10, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 25

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 24. maj 2022, som ændret ved § 13 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 31, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 31, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 26

I pvc-afgiftsloven, lov nr. 2061 af 21. december 2020, som ændret ved § 18 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021, § 11 i lov nr. 2616 af 28. december 2021 og § 14 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 22, stk. 1,* ændres »den, der« til: »den, som«.

2. I *§ 22, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 27

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 24. maj 2022, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 27, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 27, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 28

I lov om afgift af skadesforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1880 af 9. december 2020, som ændret ved § 346 i lov nr. 718 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 16, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 16, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 29

I skatteindberetningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1564 af 12. december 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 58, stk. 1,* ændres »§ 41, der« til: »§ 41, som«.

2. I *§ 58, stk. 2,* ændres »er straffen bøde« til: »straffes med bøde«.

§ 30

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 7. juni 2023, som ændret ved § 5 i lov nr. 168 af 29. februar 2020, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 21, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 21, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 31

I spiritusafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 21 april 2020, som ændret ved § 2 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021, § 6 i lov nr. 288 af 7. marts 2022, § 14 i lov nr. 832 af 14. juni 2022 og § 15 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 31, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 31, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 32

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 479 af 22. april 2020, som ændret ved § 4 i lov nr. 672 af 19. april 2021, § 20 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og § 8 i lov nr. 329 af 28. marts 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 29, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 29, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 33

I tobaksafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. juni 2021, som ændret bl.a. ved lov nr. 1183 af 8. juni 2021 og § 3 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og senest ved § 16 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 25, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 25, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 34

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 4. januar 2022, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 73, stk. 2,* ændres »handlingen foretaget« til: »overtrædelsen begået«.

2. I *§ 73, stk. 3,* ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 35

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2023, som ændret ved § 9 i lov nr. 329 af 28. marts 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 20, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 20, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 36

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1451 af 8. oktober 2020, som ændret ved § 24 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 4 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021, § 8 i lov nr. 288 af 7. marts 2022 og § 17 i lov nr. 755 af 13. juni 2023, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 25, stk. 1,* ændres »den, som« til: »den, der«.

2. I *§ 25, stk. 3,* ændres »Den, der begår« til: »Begås«.

§ 37

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2024.
Stk. 2. § 2, nr. 1, finder anvendelse for skatter og afgifter m.v., der opstår fra og med den 1. januar 2024.
Stk. 3. § 2, nr. 2, finder også anvendelse for krav, der vedrører perioden før den 1. januar 2024.
Stk. 4. § 2, nr. 4, finder anvendelse for urigtige oplysninger, der afgives fra og med den 1. januar 2024, og fakturaer eller anden dokumentation, der udstedes fra og med den 1. januar 2024.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2023

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jeppe Bruus